

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1652/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש במצלמות ניידות לאכיפת עבירות חניה),

התשפ"ג-2023

הוספת סעיף 4ב70.1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 3ב70 יבוא :

"איסור שימוש 4ב70. עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית במצלמה ניידת הסמך כדין לשם ביצוע תפקידי אכיפה לעניין לאכיפת עבירות העמדת רכב וחנייתו לא יצלם רכב שמבצע עבירת חניה חניה באמצעות מצלמת אכיפה ניידת ; לעניין זה, "מצלמת אכיפה ניידת" – מצלמה המותקנת על גבי ניידת פיקוח של רשות מקומית."

דברי הסבר

אכיפת חנייה הינה דבר חשוב ביותר למען שמירת הסדר הציבורי העירוני. אכיפת החנייה על ידי מצלמות המותקנות על גבי ניידות פיקוח אינה משיגה את היעד של שמירת הסדר הציבורי ומניעת הפרעה לצירים הראשיים. רשויות מקומיות מצאו מקור הכנסה חלופי להעשרת קופת הרשות על ידי דוחות חנייה, והסדר הציבורי אינו מהווה שיקול עבורן. השיטה החדשה שבה מצלמים רכבים שמבצעים עבירת חנייה תוך כדי נסיעה, ללא כריזה, ללא בדיקה וללא ניסיון לפנות את הרכב הינה שיטה פסולה שלא משיגה את המטרה שלשמה הותר השימוש במצלמות הניידות. אזרחים רבים מקבלים את דוחות החנייה בדואר לאחר זמן רב, ונגרעת מהם היכולת להסביר מה היו נסיבות המקרה. במקרים רבים תושבים שביצעו עבירת חניה היו ברכב בעת ביצוע העבירה, ולו רק היו פונים אליהם, או כורזים במערכת הכריזה המותקנת על גבי הניידת, היו נמנעות עבירת החניה וההפרעה לתנועה ולסדר הציבורי. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/3742 ; פ/205/25). הצעת החוק זהה לפ/205/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

